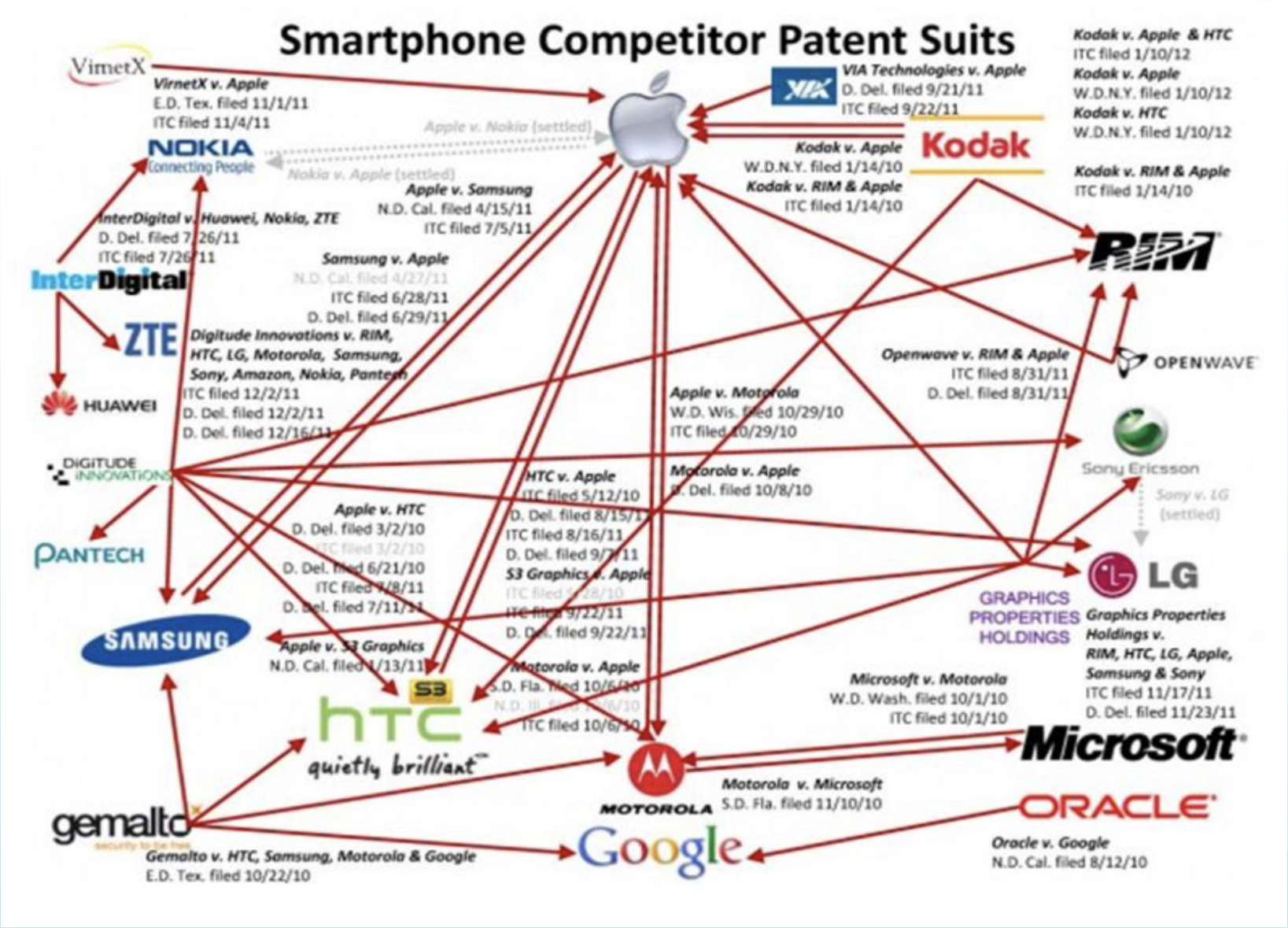
- ICT產業或涉及ICT技術的典型專利訴訟狀況

- 藥品專利訴訟也類似（但通常不會或無法麼複雜）

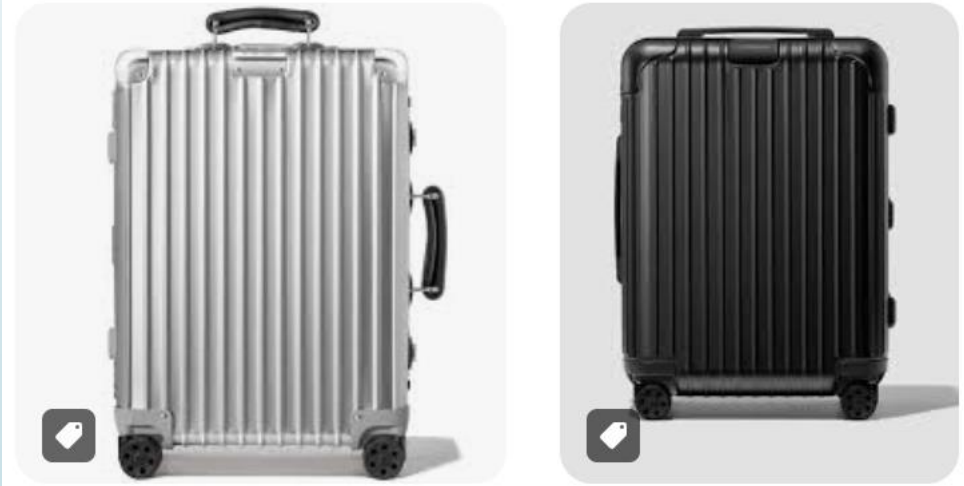


圖片來源:
https://www.google.com.tw/search?q=smartphone+patent+lawsuit+network&sxsrf=ALeKk02gIL9U8Mh8fTET9Zfv90wipHH0Yw:1602897071405&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjsuLX0uLrsAhVMGaYKHY0MDvwQ_AUoAnoECBUQBA&biw=1200&bih=700&dpr=2#imgrc=8BNXcgukze1gKM

設計專利權及公平法保護









專利權與著作權保護內涵不同

- 著作權法第10-1條
  - 依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。
- 專利制度是以「文字」描述抽象技術思想創作（發明）
  - 文字使用有其侷限、辭不達意



專利權與著作權保護內涵不同

- 「文字」使用之侷限
  - I saw a man with a telescope.
    - I saw a man and he had a telescope.
    - I have a telescope and when I looked into it, there was a man.
  - I saw the man on the hill with a telescope.
    - I saw the man. The man was on the hill. I was using a telescope.
    - I saw the man. I was on the hill. I was using the telescope.
    - I saw the man. The man was on the hill. The hill had a telescope.
    - I saw the man. I was on the hill. The hill had a telescope.
    - I saw the man. The man was on the hill. I saw him using a telescope.
- 以上摘錄自：翁聖賢律師，台大電子所「專利舉發與侵害鑑定實務課程」簡報

專利名稱	肉串結構
公告日	2005/10/11
證書號	M277276
申請日	2005/06/14
申請號	094209931
國際分類號/IPC	***A23L-001/064***(2006.01);***A23L-001/31***(2006.01); (IPC 1-7) : A23L-001/064;A23L-001/31
公報卷期	32-29
發明人	林政緯
申請人	林政緯 臺東縣臺東市開封街369號10樓之3
代理人	謝宗穎;王雲平
摘要	一種肉串結構包括有一籤棒、至少一串插於該籤棒上的蔬果素材及一捲繞於該蔬果素材的外圍的肉片。本創作改善先前烤肉以肉類、海鮮為主，導致纖維質攝取不足的缺點。其中包裹於肉片內的蔬果素材不僅可以降低烤肉對健康造成的不良影響，並且可以增加整體食用的口感，在良好的口感下享受健康的烤肉。
詳細說明	本創作係有關一種肉串結構，尤指一種結合有蔬果的肉串，其可以提供富有植物纖維的食用肉串。 每逢佳節，烤肉似乎是全民共同的活動，但烤肉往往會在不知覺中吃進了過多的肉類或燻烤食物，因此隱藏了許多健康上的問題是值得民眾去注意的。 一般人對炭烤食物總感覺既期待又怕受傷害。因為食物經過燒烤，會散發出香味並增加可口性，是所有烹調法中最能呈現食物美味的，這是因為燒烤將水分蒸發，使其美味濃縮，遠勝於水煮的清淡無味。但是另一方面也擔心烤肉餐難免不均衡，或是燒烤食物有致癌之危險。

為著健康著想，一般通常是建議多配合食用蔬菜，然而因著蔬菜的味道較淡而無味，總是不會被多加選擇。其中相關技術有如已公告於民國91年5月1日公告編號485757的『米香腸』，其揭示一種將碎肉灌入可食用薄膜中為一小肉腸完整造型，外再灌上糯米及覆套上可食用薄膜，為一大米腸內有小肉腸之完整結合造型。或者是將糯米灌入可食用薄膜中，外再灌上碎肉及覆套上可食用薄膜，為一大肉腸內有小米腸之完整結合造型。

然而上述技術在營養均衡上仍嫌不足，是以，怎麼能在食用肉串時兼顧營養均衡，乃是可待加以改善者。

本創作之主要目的係提供一種肉串結構，在於降低食用肉串時肉類所佔的比重，並且提高蔬果素材的比重，不僅可以降低烤肉對健康造成的不良影響，並且可以增加整體食用的口感，在良好的口感下享受健康的烤肉。

為達上述之目的，本創作之一種肉串結構，包括一籤棒；至少一蔬果素材，其串插於該籤棒上；及一肉片，其捲繞於該蔬果素材的外圍。

茲配合圖式將本創作之較佳實施例詳細說明如下，但是此等說明僅係用來說明本創作，而非對本創作的權利範圍作任何的限制。

請參閱第一圖，為本創作之肉串結構的立體分解圖。本創作提供一種肉串結構1，其包括有一籤棒10、至少一蔬果素材12、14乃串插於該籤棒10上、及一肉片16乃捲繞於該蔬果素材的外圍。

本實施例中該籤棒10可以是竹籤，當然也可以是別的材質，例如金屬製的籤棒。如圖示，其中該肉片16較佳乃是長條狀，其容易捲裹且塞緊固定。然而本創作並不限制於此，該肉片也可以是別的形狀，如矩形。

本實施例中該蔬果素材是一對玉米筍12、14，並且利用其呈錐形的外形，尖端向外排列，以利於捲繞該肉片16。本創作中該蔬果素材或者如第二圖中所示的，為其他切削成條狀的蔬果素材12a、14a，例如為焚白筍…等筍類，或是馬鈴薯條、蕃薯條…等薯類，或是芋頭條。其中該些馬鈴薯條、蕃薯條及芋頭條較佳乃是切削成錐狀，藉此提供具兩尖端的蔬果素材而呈現較富有變化的外型。其中若是用條狀的薯類或芋頭，可以用機械切削材料出想要的形狀，並且可以直接切削成為較長的蔬果素材，例如具有兩根玉米筍的長度。藉此也可以省去串插二根蔬果素材的時間。

請參閱第三圖，為本創作之肉串結構的立體組合圖。本創作之肉串結構1接著捲繞該肉片16乃於該蔬果素材的外圍，其中該肉片16可以是一般的豬肉片、羊肉片、牛肉片…，或者也可以是培根肉片。該肉片16的末端可以是略為彎折，並塞入肉片的縫隙以夾緊固定。或者也可以是沾些具黏性的麵粉…等。

本創作中包裹於肉片內的蔬果素材不僅可以降低烤肉對健康造成的不良影響，並且可以增加整體食用的口感，在良好的口感下享受健康的烤肉。藉此可以改善先前烤肉以肉類、海鮮為主，導致纖維質攝取不足的缺點。

本創作的肉串結構降低食用肉串時肉類所佔的比重，並且提高蔬果素材的比重，可以均衡地攝食蔬果食物等，可以讓食用者獲取有助抗癌、有益健康的營養。

綜上所述，本創作實已符合新型專利之要件，依法提出申請。惟以上所揭露者，僅為本創作較佳實施例而已，自不能以此限定本創作之權利範圍，因此依本創作申請範圍所做之均等變化或修飾，仍屬本創作所涵蓋之範圍。尚請審查委員撥冗細審，並盼早日准予專利以勵創作，實感德便。

〔本創作〕

肉串結構・・・1、1a

籤棒・・・10

蔬果素材・・・12、14、12a、14a

肉片・・・16

第一圖：為本創作之肉串結構的立體分解圖。

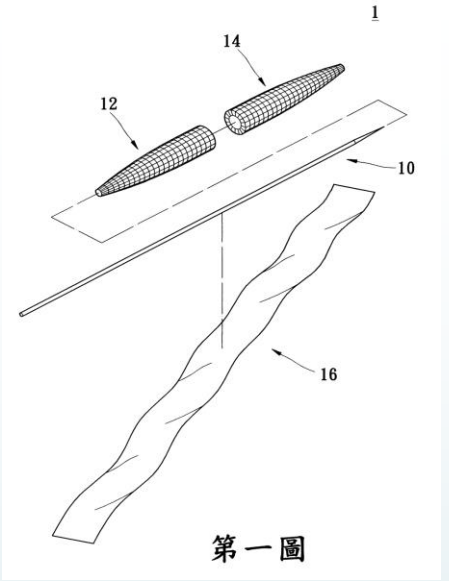
第二圖：為本創作之肉串結構另一實施例的立體分解圖。

第三圖：為本創作之肉串結構的立體組合圖。

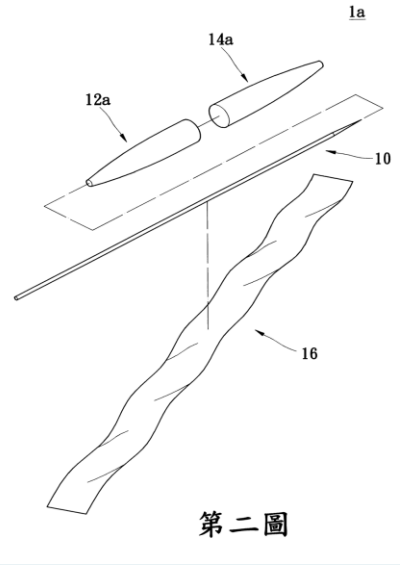
專利範圍

1.一種肉串結構,包括:
一籤棒;
至少一蔬果素材,其串插於該籤棒上;及
一肉片,其捲繞於該蔬果素材的外圍。
2.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該籤棒為竹籤。
3.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為玉米筍。
4.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為焃白筍。
5.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為馬鈴薯條。
6.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為芋頭條。
7.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為蕃薯條。
8.如申請專利範圍第5、6、或7項所述之肉串結構,其中該蔬果素材乃呈錐狀。
9.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該肉片為培根肉片。

圖式簡單說明:
第一圖:為本創作之肉串結構的立體分解圖。
第二圖:為本創作之肉串結構另一實施例的立體分解圖。
第三圖:為本創作之肉串結構的立體組合圖。



第一圖



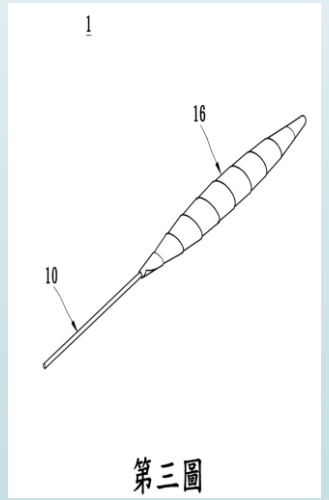
第二圖

案件狀態

專利申請案號	狀態異動日期	案件申請日期	實體審查申請日	相關申請案號	公開號	公告號	證書號	證書型別	狀態異動資料
094209931	20051011	20050614				M277276	M277276	新型	新型形式審查核准

權利異動

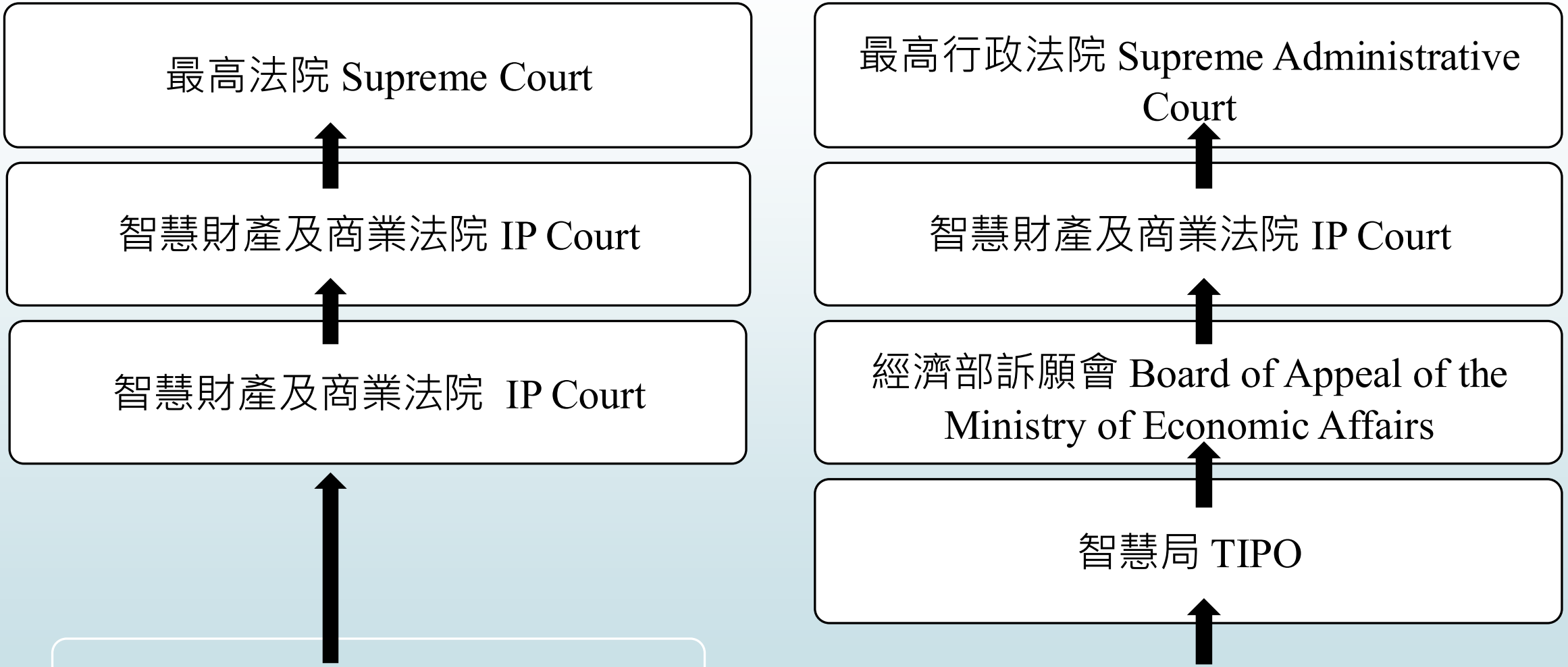
專利申請案號	授權註記	質權註記	讓與註記	繼承註記	信託註記	異議註記	舉發註記	消滅日期	撤銷日期	專利權始日	專利權止日	年費有效日期	年費有效年次
094209931	無	無	無	無	無	無	無			20051011	20150613	20111010	6



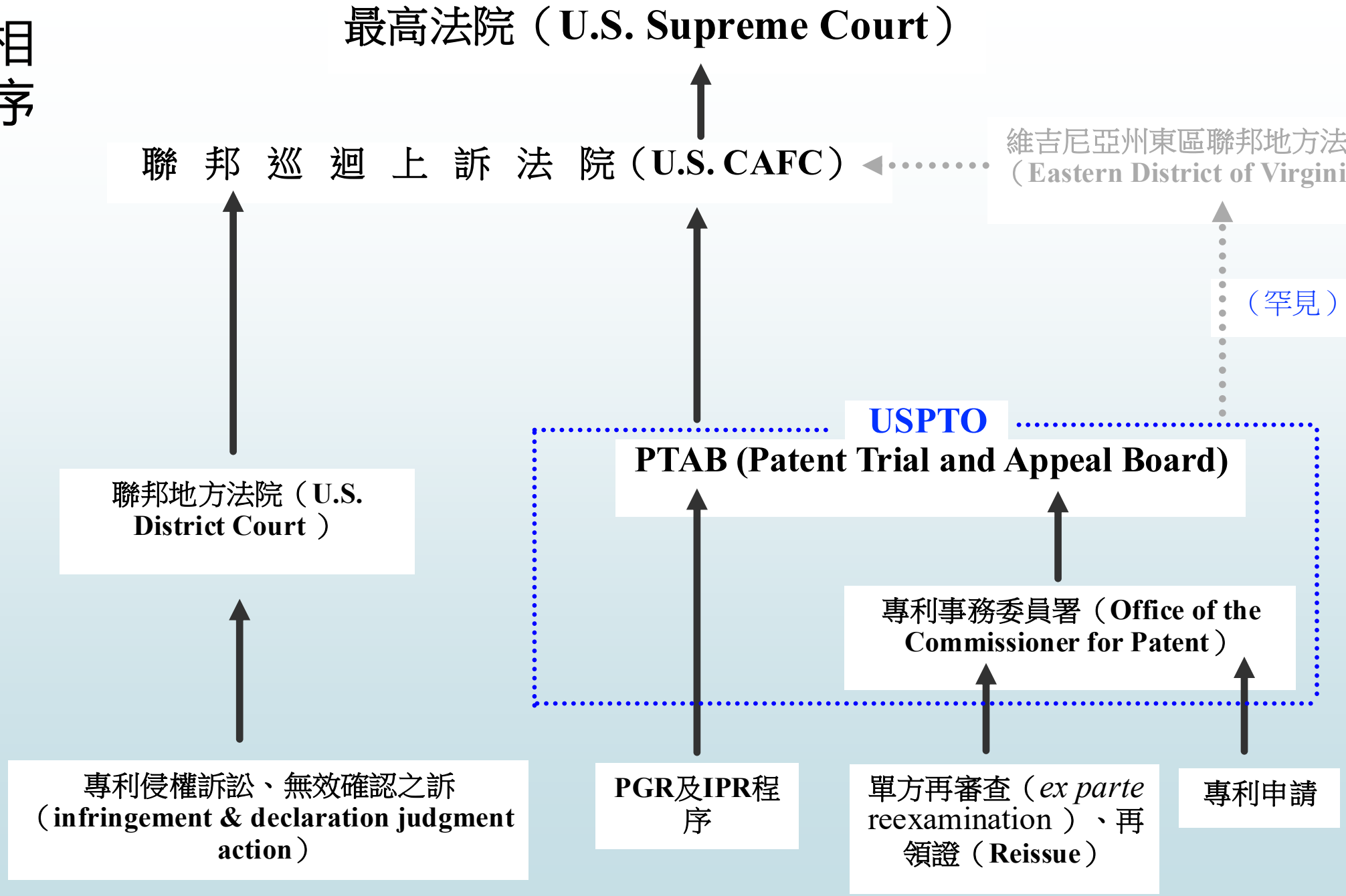
第三圖

專利（商標）行政與民事救濟程序

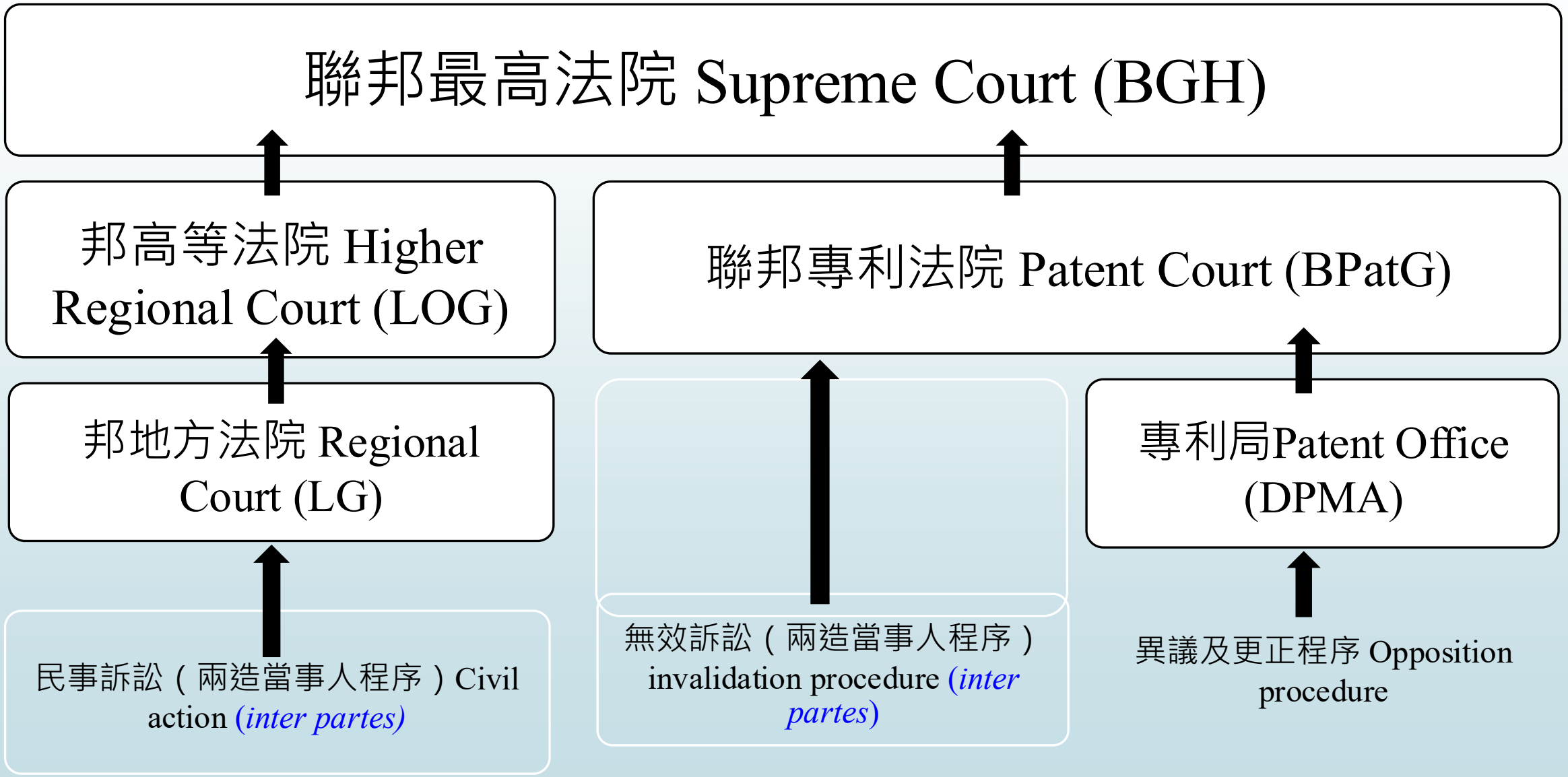
臺灣目前之專利相關爭訟程序（商標亦同）



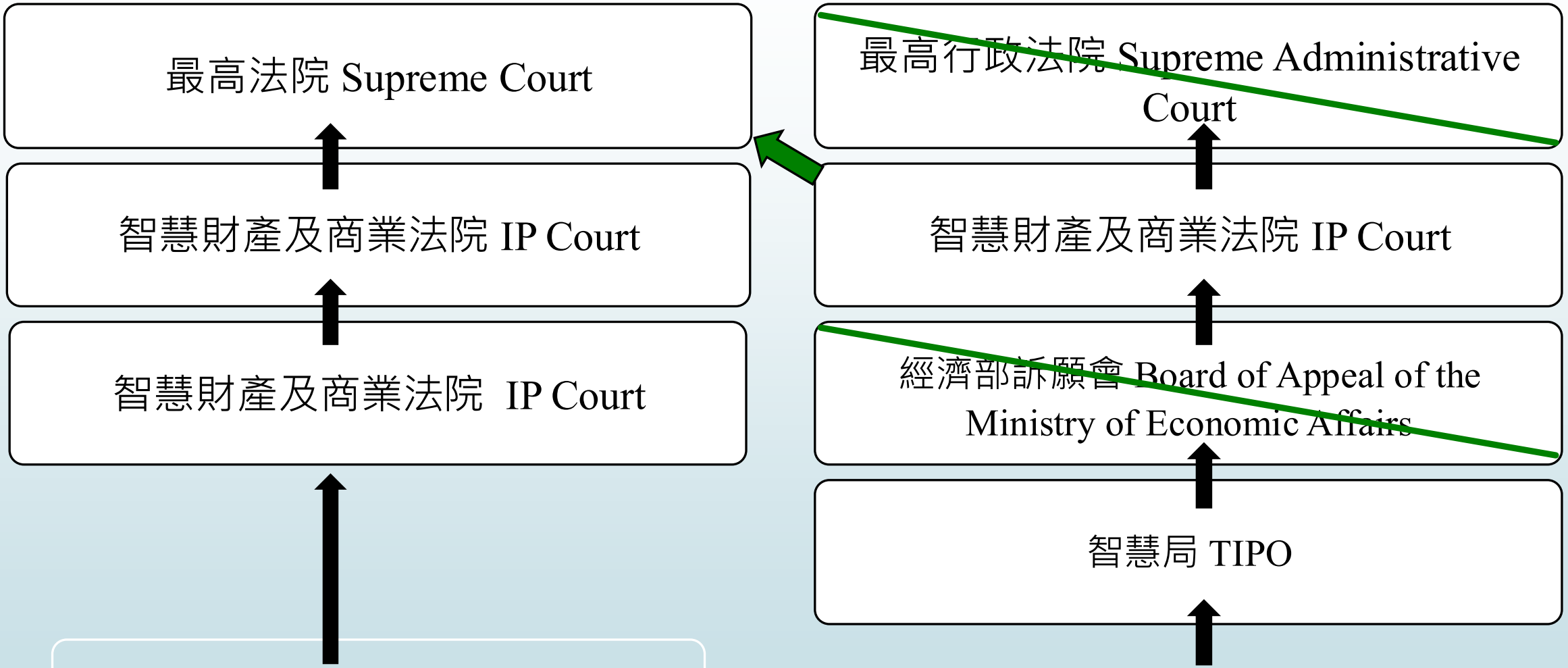
美國專利相關爭訟程序


最高法院（U.S. Supreme Court）
聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院（U.S. CAFC）
維吉尼亞州東區聯邦地方法院
（Eastern District of Virginia）
（罕見）
USPTO
PTAB (Patent Trial and Appeal Board)
聯邦地方法院（U.S. District Court）
專利事務委員署（Office of the Commissioner for Patent）
專利侵權訴訟、無效確認之訴（infringement & declaration judgment action）
PGR及IPR程序
單方再審查（ex parte reexamination）、再領證（Reissue）
專利申請

德國專利有關爭訟程序


聯邦最高法院 Supreme Court (BGH)
邦高等法院 Higher Regional Court (LOG)
聯邦專利法院 Patent Court (BPatG)
邦地方法院 Regional Court (LG)
專利局Patent Office (DPMA)
民事訴訟（兩造當事人程序）Civil action (inter partes)
無效訴訟（兩造當事人程序）invalidation procedure (inter partes)
異議及更正程序 Opposition procedure

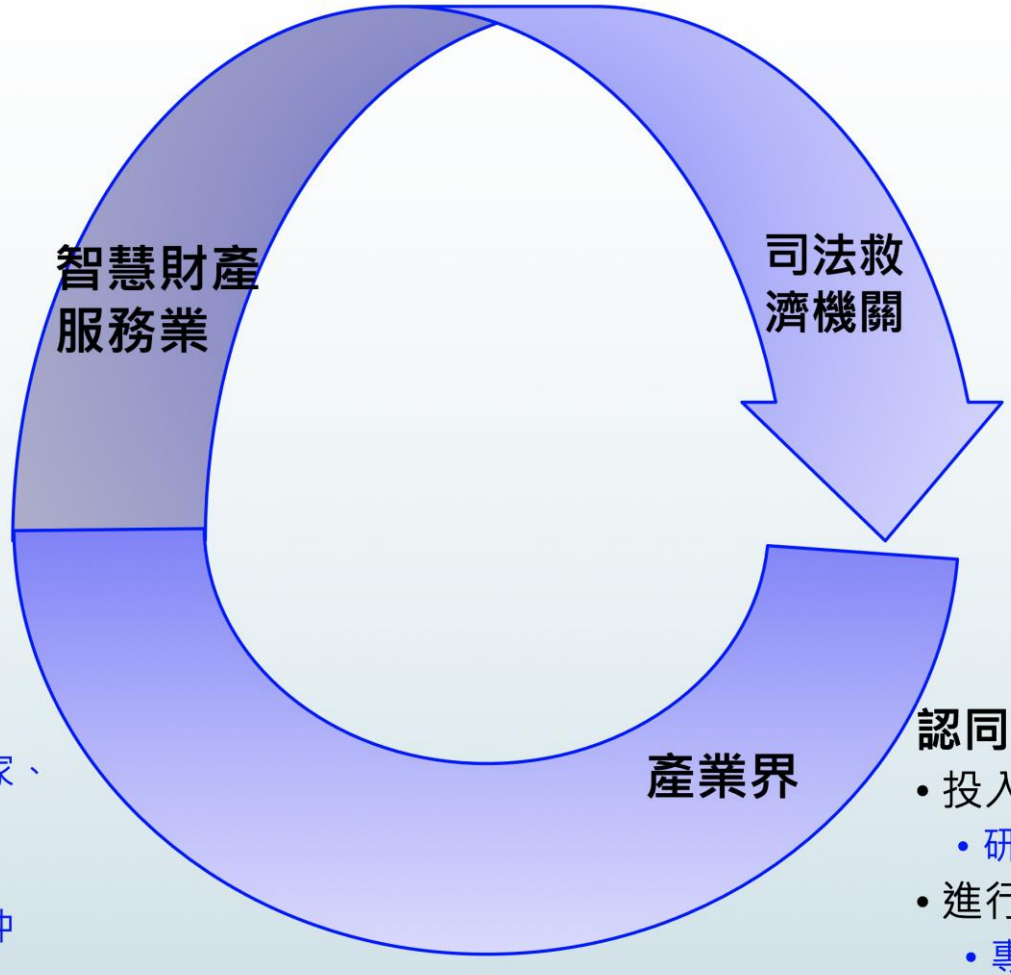
曾經規劃修正的專利相關爭訟程序（商標亦同）



智慧財產生態系統（ecosystem）

滿足智慧財產權之供給與需求

- **研發服務業、新創公司**
  - 研發人員、專利師
- **專利商標申請事務所**
  - 專利師、律師
- **智慧財產權交易平台**
  - 技術專家、律師、授權談判專家
- **鑑價**及損害賠償計算
- 技術專家、律師、產業經濟分析專家
- **智慧財產權融資擔保或信託**
  - 律師、技術專家、產業經濟分析專家、金融專業人員
- **訴訟外紛爭解決機制（ADR）**
  - 技術專家、律師、授權談判專家、仲裁人



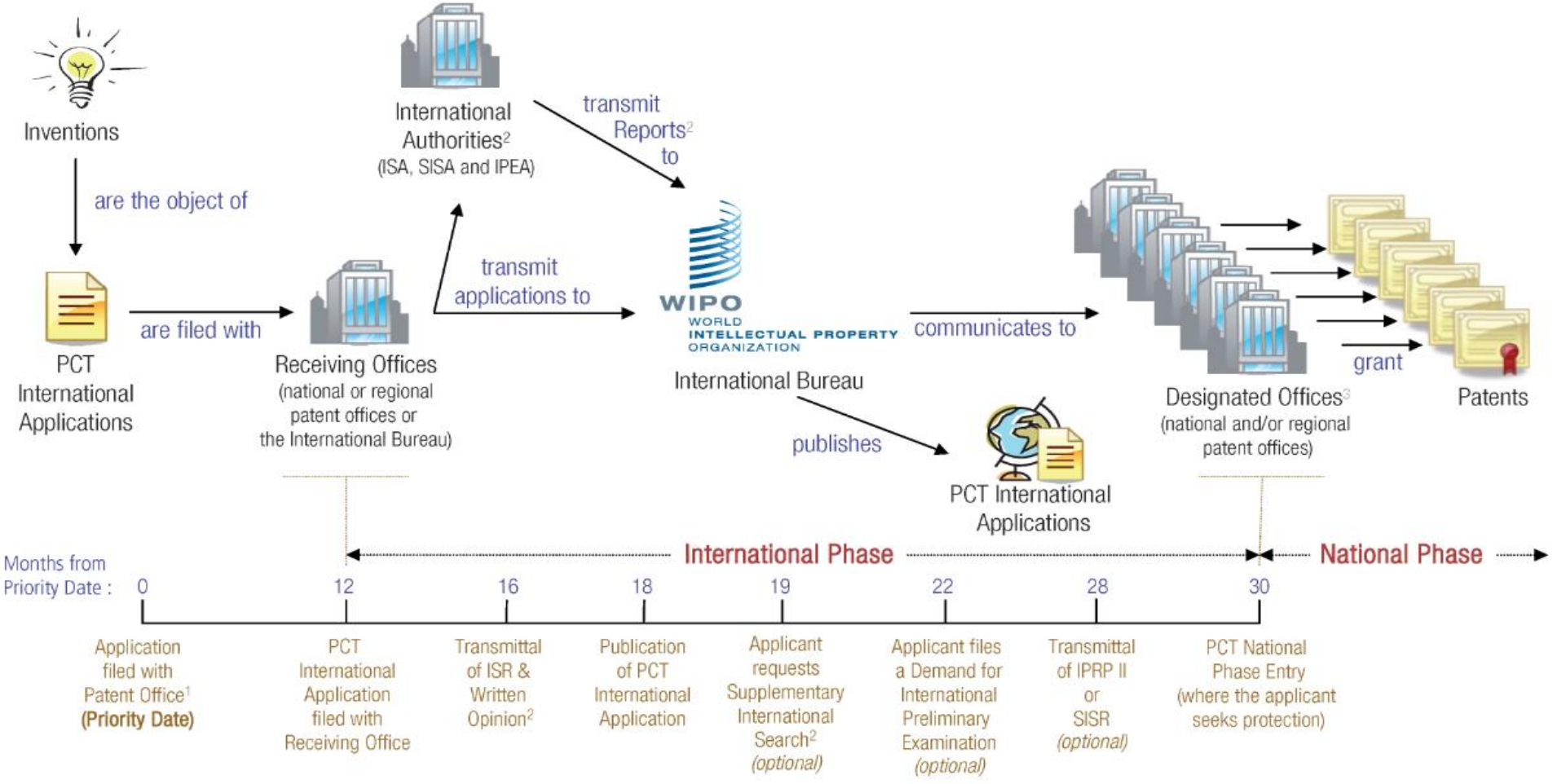
智慧財產權爭議之專業及妥適司法程序

- 專業審理程序、健全的證據取得程序、損害賠償
  - 專業法官、專業技術審查官、專業審議人員
  - 專業律師、專利師

認同智慧財產權價值

- 投入創新研發
  - 研發人員、專利師
- 進行智慧財產權布局
  - 專利師、企業內部律師、智慧財產管理人員

Overview of the PCT System

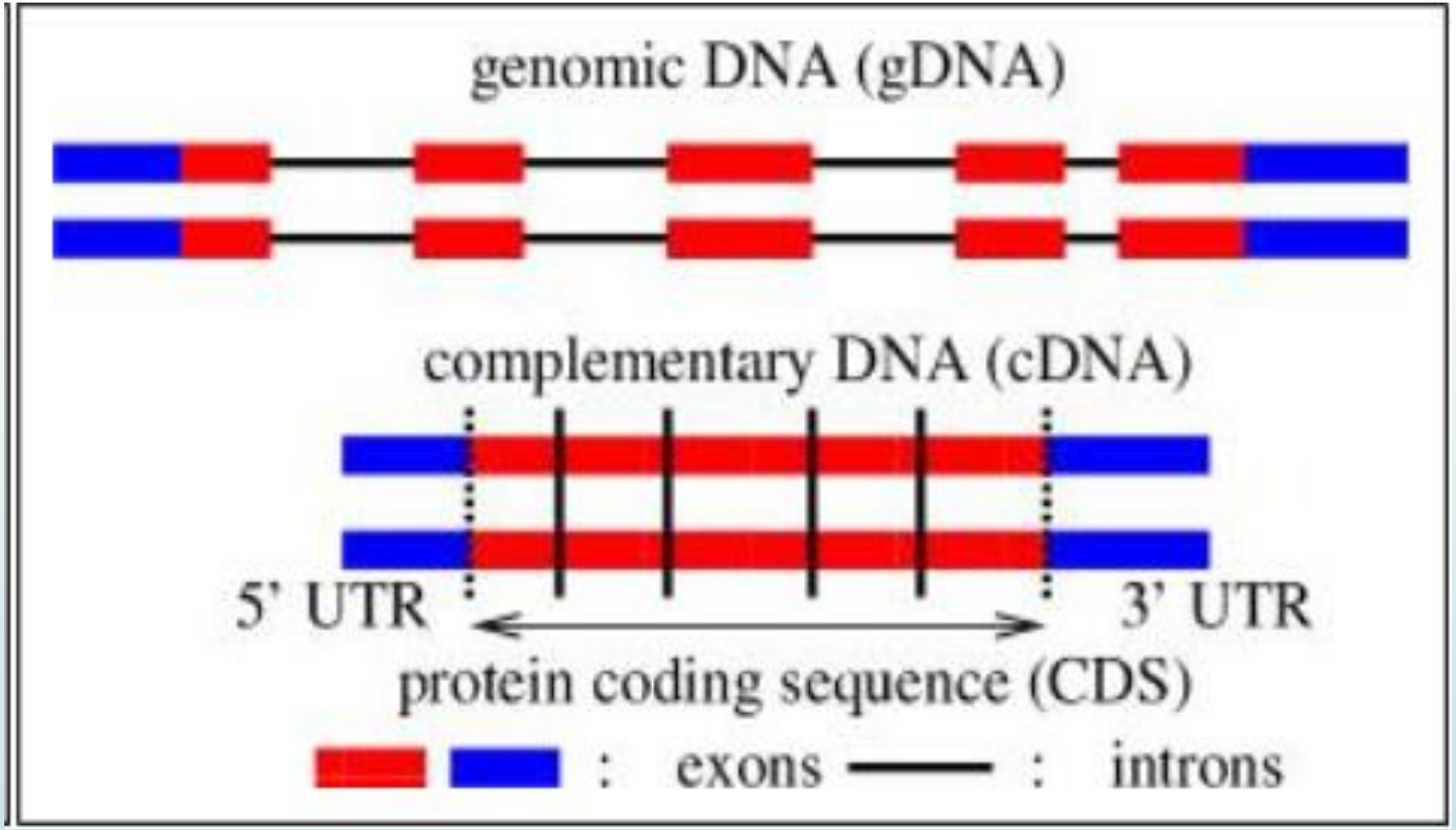


[1] Generally, applicants first file a national or regional patent application with their patent office, and within 12 months from priority date, file a PCT application.

[2] International Searching Authorities (ISA) transmit International Search Reports (ISRs) & Written Opinions / Authorities specified for Supplementary Search (SISA) transmit Supplementary International Search Reports (SISR) / International Preliminary Examining Authorities (IPEA) transmit International Preliminary Reports on Patentability II (IPRP II).

[3] Called elected offices for applicants having filed a demand for international preliminary examination.

Source: World Intellectual Property Organization (WIPO), March 2012



http://itf.fys.kuleuven.be/~enrico/Research/cDNA.html

生產動植物方法（方法專利權）

- 主要生物學方法：不予專利
- 非主要生物學方法：准予專利

動植物（物品專利權）

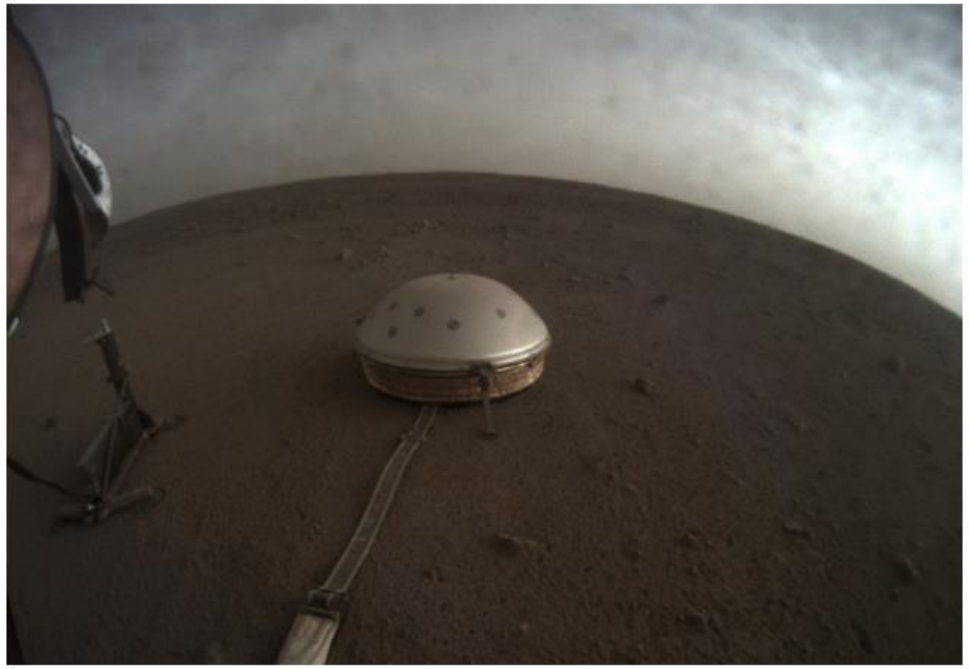
- 品種
  - 動物品種：不予專利；亦無動物品種權
  - 植物品種：僅能以植物品種權保護
- 品種以外之發明：不予專利

微生物相關發明

- 微生物本身：准予專利，物之專利權
- 微生物學之生產方法：准予專利，方法專利權

美國法

- 判斷標準（續）
  - 先前技術之範圍與內容
    - 發明為符合人體工學設計的梳子（*In re Bigio*, 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004)）
      - 相類領域技術是否涵蓋牙刷（同於梳子有握把）？
        - CAFC多數決肯定之
        - 持不同意見之Newman法官則駁斥多數見解悖離常識，蓋牙刷與梳子根本不同
    - 發明為麥克風之收音裝置
      - NASA火星探測器「洞察號」（Insight）的地震儀相關文獻
      - 能否合理期待研發麥克風收音裝置的研發人員，會去檢索、參閱NASA的Insight相關文獻、地震儀相關技術文獻?



NASA 在去年底著陸火星的 Insight 探測器，過去這幾個月來都在透過 SEIS 地震儀收集火星上的各種「聲音」。雖然說 SEIS 本身的設計是地震儀，但因為太過靈敏，科學家花了一點時間先了解什麼樣的「聲音」不是火星震，像是風吹過探測器的聲音，或是探測器因為熱漲冷縮造成的金屬聲響等。

資料來源：
https://chinese.engadget.com/2019/10/04/nasa-mars-quake-sounds/

進步性的組合



橘子（橘子味道）



蘋果（蘋果味道）



能輕易培育出/創造出有橘子口味的蘋果？
有蘋果口味的橘子？

請求項1	先前技術1	先前技術2	先前技術3
特徵A	A		
特徵B	B		
特徵C		C	
特徵D			D

- 機械式拼湊比對先前技術，據以否定進步性，是否妥適？
  - 看到先前技術1之內容，為何會有動機去找出先前技術2、3（結合動機）？
  - 即便會有動機找出先前技術1、2、3，是否能在該等先前技術基礎上，輕易完成（例行性試驗）請求項1？
    - 化學品發明，只要成分、溫度、濕度、壓力、時間略有不同，就會有不同結果

→藥品或化學品專利案對於「充分揭露據以實現」之要求高

→進步性判斷要避免「事後諸葛」、「後見之明」！！